

1500119-62.2021.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante: 2043291/2021

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATAS LEONEL BARRIONUEVO DA SILVA

Data da Audiência:

17/05/2022

Aos 17 de maio de 2022, às 15h20min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, ., Vila Affine - CEP 19700-000, Fone: (18)3361-2844,

Paraguacu Paulista-SP - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500119-62.2021.8.26.0417

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante: 2043291/2021

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATAS LEONEL BARRIONUEVO DA SILVA

Data da Audiência:

17/05/2022

Aos 17 de maio de 2022, às 15h20min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, comigo escrevente de sala, foi aberta a Audiência Mista de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação supramencionada e entre as partes referidas, realizada na modalidade de teleconferência, inteiramente gravada, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. A fim de que não se alegue qualquer nulidade em relação à audiência ser realizada de forma virtual, consigno que este juízo em todas as audiências neste formato tem tomado as cautelas necessárias para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e para que elas não escutem os depoimentos umas das outras, mesmo diante das limitações que a condução da audiência de forma virtual impõe. Apregoadas, compareceram o Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Coury Souza Meirelles, o defensor nomeado, Dr. Georges Ricardo Dib, bem

como o acusado, Jonatas Leonel Barrionuevo da Silva. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi deliberado: "VISTOS. Inicialmente, DECLARO citado o acusado, ciente do recebimento da denúncia. Após, foram colhidos os depoimentos de Thiago Henrique Coutinho e José Carlos Feitosa, testemunhas comuns, seguido do interrogatório do réu, em mídia digital. Pelas partes nada foi requerido na fase do art. 402, do CPP. Pelo MM Juiz foi dito: "1. Declaro encerrada a instrução. 2. Concedo às partes a palavra para alegações finais orais". Pelo Ministério Público foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais". Pela Defesa foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais". Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "JONATAS LEONEL BARRIONUEVO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06 (Lei Antidrogas), porque na noite de 15 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min, na rua Padre Anchieta nº 117, neste município e comarca, teria trazido consigo e guardado, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 63,51g de Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como "maconha", droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudo de constatação provisória (fls. 24/26) e definitivo da droga (fls. 61/63). O réu foi devidamente notificado (fls. 113) e apresentou defesa prévia (fls. 96/98). Recebida a denúncia (fls. 118/120), por não se vislumbrar qualquer hipótese de absolvição sumária, procedeu-se a instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia. Registre-se, de início, que o processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito. Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia. O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública. Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015). Pois bem. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03; boletim de ocorrência de fls. 04/06; auto de exibição e apreensão de fls. 07/08; laudos de entorpecente de fls. 26/28 e 63/65, bem como pela prova oral coligida em juízo. A autoria também é inconteste, recaindo sem pairar dúvidas sobre o acusado. Vejamos. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o réu JONATAS LEONEL BARRIONUEVO DA SILVA confessou espontaneamente a prática do delito. Afirmou "Realmente estava traficando drogas; que realmente as drogas localizadas na construção são do declarante e o declarante levou os policiais militares e indicou onde estava mais

droga; que acabou entrando no tráfico de drogas por falta de opção, por não ter trabalho; que está arrependido". Em juízo, o réu mudou a versão dos fatos. Afirmou ser apenas usuário de entorpecentes e que "não guardava as drogas no interior da sua casa, para não prejudicar seus familiares. Realmente confessou a prática do crime perante a Autoridade Policial, mas disse o que não deveria dizer, sendo mero usuário". No curso da audiência de instrução também foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A testemunha THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA, Policial Militar, esclareceu em juízo que "receberam informações anônimas dando conta que o réu Jonatas estaria envolvido com o tráfico de drogas e que estaria escondendo drogas no final da rua de terra da Padre Anchieta. Foram até o local e avistaram o suspeito sozinho de bicicleta nessa estrada, sendo que ao ser abordado, localizaram com o suspeito 2 (duas) porções pequenas de "maconha", um aparelho celular e R\$24,00 (vinte e quatro reais) em dinheiro. Indagaram o suspeito sobre o tráfico e ele disse que venderia a porção menor a 5 reais e a maior a 40 reais; que ao todo localizaram 9 porções que apresentaram na Delegacia e foi pesada resultando em 67,62g. O réu confessou e levou os militares até uma construção de uma casa próxima, onde indicou o local da construção onde localizaram mais 7 porções maiores de "maconha". Diante dos fatos, apresentaram o réu à Autoridade Policial. O réu era conhecido dos meios policiais e as denúncias mencionavam seu nome. Ele foi avistado e abordado ao sair da construção em que o restante da droga foi localizada. Ele mesmo confessou a prática criminosa e indicou onde havia escondido as porções maiores de entorpecentes. Nenhum apetrecho que indicasse o consumo imediato da droga foi encontrada no local. Não avistamos o réu entregando entorpecentes a terceiras pessoas. A construção onde as drogas foram localizadas e o local em que ocorreu a abordagem do réu ficavam cerca de um quarteirão de distância". A testemunha JOSÉ CARLOS FEITOSA, Policial Militar, por seu turno, corroborou integralmente os relatos do seu companheiro de farda. Realizando-se um cotejo da prova coligida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, denota-se que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa descrita na denúncia, sendo certo que, nas condições de tempo e local nela descrita trazia consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 63,51g de Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como "maconha", droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nesse sentido, nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas são seguros e uníssonos, apontando para a materialidade e autoria do delito, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à procedência da pretensão acusatória. Não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes públicos. Frise-se que os Policiais Militares gozam de presunção de legitimidade no tocante aos atos decorrentes do exercício da função que desenvolvem, garantindo normal credibilidade aos seus depoimentos. Nesse contexto, não existe dispositivo legal que vede aos agentes policiais servirem como testemunhas. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente. Assim, a atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Seria verdadeiro um contrassenso o Estado conferir-lhes atribuição para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse qualquer crédito quando, perante

o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a reavaliação probatória. 4. Orienta-

se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido" (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016). Por outro lado, embora o réu tenha negado os fatos em juízo – contradizendo a versão apresentada perante a Autoridade Policial, ocasião em que confessou espontaneamente a prática do crime - a versão por ele apresentada não encontra respaldo nos demais elementos de convicção e provas, ficando isolada quando em cotejo com restante do acervo constante dos autos. Percebe-se, nesse sentido, que o réu foi incapaz de infirmar o restante do conjunto probatório, que lhe é contrário, não apontando motivos aptos motivar a prova oral colhida ao longo da instrução, deixando de oferecer justificativa plausível para os fatos narrados ou, ainda, apontar eventuais equívocos nas provas materiais produzidas. Por fim, após a realização de perícia definitiva nos entorpecentes apreendidos, confirmou-se tratar de 09 (nove) porções, com massa líquida de 63,51 gramas da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Além disso, o conjunto de circunstâncias verificadas no momento da apreensão, devidamente demonstradas nos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza e quantidade da droga, que destoam da conduta típica de mero usuário (b) a forma de acondicionamento do entorpecente; (c) forma com que se deu a prisão do réu, após ele mesmo conduzir os Policiais ao local em que armazenava o entorpecente, fornecendo detalhes de sua atividade criminosa. Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Não há evidências, ademais, de que a droga estivesse com o acusado apenas para uso próprio, pelas razões já expostas nesta decisão. Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade. Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao acusado. Conclui-se, portanto, que o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo, motivo pelo qual deve ser responsabilizado penalmente por sua conduta. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 5º, da Constituição Federal e ao critério trifásico estatuído no art. 68, do Código Penal. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima) anoto que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não haver nada que desborde do esperado para a espécie. Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes. Em que pese incidam as atenuantes da menoridade relativa, mantenho a pena intermediária, já que estabelecida no mínimo legal (Súmula 231, do STJ). Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem observadas. Entendo cabível, no entanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ("tráfico privilegiado"), porquanto se trata de acusado primário e que não ostenta Maus antecedentes. Assim, não havendo nos autos qualquer indicativo categórico de que o réu se dedique a atividades criminosas ou que integre associação criminosa, a redução de pena será no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Assim, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa no piso (1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do crime), pois não há elementos suficientes nos autos para aferir a capacidade econômica do réu (artigos

49, §1º e 60, ambos do CP). Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo, para tanto, o magistrado observar as regras previstas nos artigos 33 e 59 do Código Penal (Nesse sentido: HC 234025/SP, Rel. Ministro Ericson Marinho, Desembargador Convocado do TJSP, DJE 15/10/2015). Assim, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que o regime adequado para o início de cumprimento da pena é o aberto. Frise-se, outrossim, que de acordo com a jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, o chamado "tráfico privilegiado", previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não é considerado crime equiparado a hediondo, razão pela qual encontra-se cancelada a Súmula 512/STJ (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016 - Noticiado no Info 831 e STJ. 3ª Seção. Pet 11796/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016 - recurso repetitivo - Noticiado no Info 595). Afastada a hediondez e reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (Nesse sentido: STJ HC 213113/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJE 22/09/2015; HC 266190/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJE 15/09/2015, HC 311010/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJE 17/08/2015, HC 314207/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJE 13/04/2015). Deste modo, vislumbro presentes os requisitos do art. 44, do CP e substituo a pena privativa de liberdade ora imposta por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 01 (um) salário-mínimo à entidade assistencial cadastrada neste juízo e ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, na forma indicada pelo Juízo da Execução. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JONATAS LEONEL BARRINUEVO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a unidade no mínimo legal, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) restritiva de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social e ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, na forma indicada pelo Juízo da Execução. Ressalte-se que, em caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito ora impostas, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime aberto, nos moldes fixados anteriormente. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º do CPP), haja vista não subsistirem os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), considerando o quantum e a natureza da pena fixa. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do CPP), isentando-o desde já do seu pagamento, por estar assistido por Advogado Dativo. Expeça-se certidão de honorários. Caso ainda não tenha ocorrido, providencie-se a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/06, com as cautelas de praxe. Decreto a perda dos bens e valores eventualmente apreendidos nos autos em favor da União. Após o trânsito em julgado: a) Intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, nos termos do art. 686, do CPP; b) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; c) Oficie-se ao TRE, para os fins do inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal; d) Expeçam-se as guias e ofícios necessários para a execução das penas impostas. Cumpridas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Ante o teor da sentença, as partes renunciaram ao prazo recursal, motivo pelo qual a sentença transitou em julgado nesta data, servindo cópia da presente ata como certidão. Foi equerido e deferido pelo juízo a restituição do aparelho celular apreendido nos autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se.

Tratando-se de processo digital, ficam dispensadas as assinaturas dos presentes, conforme Artigo 1.269 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai regularmente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, Paula Pais Gonçalves, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.